

1523167-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ABRAAO DIOGO DE LIMA e outro

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 25 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523167-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523167-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY ABRAAO DIOGO DE LIMA e outro

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 25 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Constance Caroline Albertina Alves Toselli, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e os réus; WESLEY ABRAAO DIOGO DE LIMA e JEFFERSON OLIVEIRA, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso

reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa dos acusados para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítima e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Alban França de Mattos e as testemunhas, policiais militares; Rogério da Silva Alves e Mauro Sérgio de Souza Fernandes. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e artigo 330, ambos do Código Penal, bem como no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. JEFFERSON OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 180, caput, e 330, ambos do Código Penal, bem como no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Isso porque, conforme narra a Denúncia de fls.77/81: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 08 de outubro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Mota Pais, nº 228, Lapa, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA, qualificado a fls. 26, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, a motocicleta Honda CG 160 Titan, placasFZC-4I67, pertencente à vítima Alban França de Mattos, conforme Boletim de Ocorrência nº HN7208-1/2022 de fls. 47/48, declarações de fls. 13 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15." e "Consta, ainda, que, em data incerta, porém entre os dias 08 de outubro de 2022 a 12 de outubro de 2022, em horário incerto, nesta cidade e Comarca de SãoPaulo/SP, JEFFERSON OLIVEIRA, qualificado a fls. 27, adquiriu e recebeu a motocicleta Honda CG 160 Titan, placas FZC-4I67, de propriedade da vítima Alban Françade Mattos, a qual sabia se tratar de produto de crime anterior, conforme Boletim de Ocorrência nº HN7208-1/2022 de fls. 47/48, Boletim de Ocorrência nº HR8679-1/2022de fls. 04/08, interrogatório de fls. 19, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15e fotografias de fls. 35/36." E, de mesma forma, "Consta, também, que no dia 12 de outubro de 2022, por volta das06h37min, na Avenida Dep. Cantídio Sampaio, altura do nº 3000, WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA, qualificado a fls. 26, e JEFFERSON OLIVEIRA, qualificado a fls. 27, agindo em concurso de agentes, desobedeceram a ordem legal de parada de veículo emitida por policiais militares no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, conforme Boletim de Ocorrência nº HR8679-1/2022 de fls. 04/08 e depoimentos de fls. 11 e 12" e, por fim, "Consta, por fim, que no dia 12 de outubro de 2022, por volta das06h37min, na Rua Grumixá, 220, Brasilândia, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA, qualificado a fls. 26, e JEFFERSON OLIVEIRA, qualificado a

fls. 27, agindo em concurso de agentes, adquiriram, possuíam, portavam e transportavam o revólver da marca Rossi, calibre .22, com numeração raspada, contendo 7 (sete) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº HR8679-1/2022 de fls. 04/08, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, fotografia de fls. 37 e laudo pericial a ser oportunamente juntado. " O processo encontra-se formalmente em ordem. A denúncia foi recebida em decisão de fls. 91/95. O réu foi preso em flagrante, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/02 e 03 e Nota de Culpa de fls. 20 e 22/23, tendo a prisão em flagrante sido convertida de ofício em prisão preventiva, conforme fls. 91/95. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, tendo sido o réu, ao final, interrogado. É a síntese do necessário. A ação deve ser julgada inteiramente procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/08, pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 14/15, pelo boletim de ocorrência de fls. 47/48, pelo laudo pericial de fls. 97/100 e pelas fotos dos objetos apreendidos, acostadas às fls. 35/37. A autoria, por sua vez, é incontroversa. Em termo de interrogatório (fls. 18), WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA alegou que estava "curtindo um funk" (sic) no Elisa Maria, de madrugada, quando viu um indivíduo com a motocicleta, já sem placa, "dando grau" (sic). Ficou interessado na moto e quis comprá-la do desconhecido, tendo pago cerca de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais) a vista. Alego que comprou a moto 5h30 e saiu do estabelecimento, já com a moto, as 6h00, junto de JEFFERSON em sua garupa, quando no caminho os dois foram abordados pela polícia militar que deram sinal de parada, sendo que não obedeceu pois sabia que a moto era roubada. Tendo fugido por um tempo, desembarcou da moto e se jogou em um rio, enquanto JEFFERSON correu no sentido oposto, porém acabou sendo detido pela polícia quando saiu do rio. Junto de si, havia um celular da Motorola, negando que estava em poder de qualquer arma de fogo e que, também, não viu a abordagem de seu amigo. De mesma forma negou que tivesse roubado a moto e alegou que no dia 13 de outubro, as 13h30, provavelmente estava em casa. Por fim, alegou que estava em liberdade assistida pela prática de ato infracional equiparado a roubo de moto. Em juízo narrou que tem 19 anos. Foi num baile funk onde ficou a noite a toda. Trombou colega seu, meninos queriam vender moto por R\$1200. Só tinha 800 reais. Falaram que a moto era legal. Comprou a moto. Amanheceu, encontrou com Jefferson, que pediu carona para ir embora. Acabou dando carona. Estava se placa e sem capacete, teve patrulhamento da polícia que não deu ordem de parada. Acelerou e viu eles vindo atrás, mas acabou batendo a moto. Não tinha ciência que Jefferson estava armado. Ele lhe contou na delegacia que estava armado. Não sabia que a motor era produto de roubo, sabia que era produto de leilão. Em termo de interrogatório (fls. 19), JEFFERSON OLIVEIRA alegou que estava curtindo um baile funk no bairro do Jardim Carumbé quando conheceu indivíduo, que se negou a informar quem era, oferecendo uma moto Honda Titan, sem placa e de cor vermelha, pelo valor de R\$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Alegou que decidiu comprar a moto junto de seu amigo WESLEY, já desconfiando de que a moto era roubada. Alegou que, por volta das 06h00, saiu do local na garupa com seu amigo Wesley pilotando a moto, até que no caminho se depararam com uma viatura policial, decidindo por fugir a pé, correndo em sentido a Avenida Cantídio Sampaio, porém na fuga caiu e machucou a

perna, alegando que, no chão, foi golpeado com um chute na boca por um dos policiais. Alegou que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, apenas seu celular Xiaomi, também negando que estava e poder de arma de fogo e que tivesse dispensado qualquer objeto no rio, alegando ter corrido em direção oposta. Após os policiais terem informado que a moto era roubada, negou ter praticado o roubo, alegando que no dia 08 de outubro, por volta das 13h30 estava dormindo em sua residência. Por fim, negou ter visto a abordagem de seu amigo WESLEY, pois o mesmo havia se jogado no rio e negou conhecimento de que WESLEY estava portando arma de fogo. Alegou já ter sido preso por porte de arma. Em juízo alegou que tem 20 anos. Estava num baile funk, trombou com o Wesley e pediu uma carona pra ele. Não perguntou a procedência. Estava realmente armado, mas não avisou Wesley que estava armado. Rocam não deu ordem de parada, depois que viram que eles estavam vindo

atrás e bateram a moto. Dispensou a arma. Em termo de declarações (fls. 13), a vítima Alban França de Mattos declarou que teve sua motocicleta Honda CG 160 Titan roubada no dia 08 de outubro de 2022, às 13h30, na Rua Mota Pais, por dois indivíduos que estavam em uma Honda Cargo amarela, ambos utilizando capacete, mas com as viseiras levantadas, sendo possível ver suas fisionomias. Declarou que estava parado na frente de um prédio, realizando entregas, quando o piloto da moto o abordou apontando-lhe uma arma e, desta forma, subtraiu sua moto. Por conta disto, registrou boletim de ocorrência HN 7208-1/2022 no 91º D.P. Ceasa. Na data de 12 de outubro de 2022 compareceu a delegacia e reconheceu sua moto que foi apreendida, visualizando apenas alguns danos e a falta do emplacamento. De mesma forma reconheceu, com toda certeza, WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA como o piloto da moto que o abordou, que lhe apontou a arma de fogo, mas sem conseguir com certeza identificar se a arma de fogo apreendida era a que lhe foi apontada no dia do assalto. Em juízo contou que estava parando uma motocicleta para fazer uma entrega; na entrega, 2 indivíduos apareceram e Wesley que reconheceu na delegacia com arma na mão, deu voz de assalto e outro rapaz mais baixo era seu comparsa. O comparsa disse "atira atira atira", quando foi tentar pegar seu celular que estava acoplado na moto com o gps ligado e nesse momento teve um apagão. Wesley era quem segurava a arma. Eles levaram sua moto. Acionou a polícia, pelo 190. Recuperou a moto, mas não recuperou os objetos que estavam sendo transportados. Viu a arma de fogo que os policiais encontraram, mas não sabe dizer se é a mesma que usaram contra si. Os indivíduos estavam de jaqueta e capacete. Wesley estava com capacete aberto, pois não mostrava a parte de baixo. Colocaram 3 indivíduos para reconhecer na Delegacia e reconheceu apenas o Wesley. Em termo de depoimento (fls. 11), o condutor e policial militar Rogério da Silva Alves declarou que estava efetuando patrulhamento de moto pela Avenida Dep. Cantídio Sampaio, altura do numeral 3000, quando avistou dois indivíduos sem capacete em uma moto sem placa e em alta velocidade, logo foi dada ordem de parada, mas que não foi obedecida pelos indivíduos e, por isso, iniciou-se o acompanhamento que se deu por diversas ruas, por aproximadamente dez minutos, até que a moto caiu ao solo, sozinha, na Rua Grumixá. Ato contínuo, o garupa tirou uma arma de fogo da cintura e a arremessou no córrego em frente, empreendendo fuga, porém logo foi alcançado e abordado. A arma de fogo foi localizada e identificada como um revólver da marca Rossi, calibre 22, com sete munições no tambor e apresentando munição raspada. Em relação a moto, declarou que se tratava de uma Honda CG 160, cujo número de chassi remetia à placa FZC-4I67, constando como produto de roubo, conforme informações do COPOM, a respeito do boletim de ocorrência HN7208-1/2022. Logo em seguida foi exarada voz de prisão aos dois indivíduos, os quais nada informaram a respeito da motocicleta roubada. Declarou que JEFFERSON apresentava lesões por conta de ter caído da moto, sendo logo em seguida socorrido ao PS 21 de Junho, onde foi medicado e liberado. Por fim, declarou que a vítima do roubo, Alban França de Matos, compareceu a delegacia e reconheceu a moto apreendida como sendo a sua roubada, assim como WESLEY como sendo um dos indivíduos que lhe roubou a mesma, não reconhecendo JEFFERSON. Em juízo aduziu que estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos sem capacete, sem placas e em alta velocidade. Foram atrás deles, deram sinais luminosos e sonoros, mas eles aceleraram muito e empreenderam fuga por 10 minutos aproximadamente, até que caíram ao solo. Jefferson tirou armamento da cintura e jogou num córrego. Pegou ele. Seu parceiro pegou Wesley que entrou no duto. Consultaram a motocicleta, e Copom retornou produto de roubo. Foram eles conduzidos ao PS e ao DP. Não os conhecia. Arma era calibre 22, municada com 7 munições. Sabe que a vítima foi até o DP, mas não teve contato com ela. A polícia civil contou que a vítima reconheceu um deles em sala própria. Em termo de depoimento (fls.12), o policial militar Mauro Sérgio de Souza Fernandes declarou que estava efetuando patrulhamento de moto pela Avenida Dep. Cantídio Sampaio, altura do numeral 3000, quando avistou dois indivíduos sem capacete em uma moto sem placa e em alta velocidade, logo foi dada ordem de parada, mas que não foi obedecida pelos indivíduos e, por isso, iniciou-se o acompanhamento que se deu por diversas ruas, por aproximadamente dez minutos, até que a moto caiu ao solo, sozinha, na Rua Grumixá. Ato contínuo, o piloto da moto, ora identificado como WESLEY ABRÃO DIOGO

DE LIMA, tentou fugir através de um córrego, porém logo foi alcançado e abordado. A arma de fogo arremessada pelo garupa foi localizada e identificada como um revólver da marca Rossi, calibre 22, com sete munições no tambor e apresentando munição raspada. Em relação a moto, declarou que se tratava de uma Honda CG 160, cujo número de chassi remetia à placa FZC-4I67, constando como produto de roubo, conforme informações do COPOM, a respeito do boletim de ocorrência HN7208-1/2022. Logo em seguida foi exarada voz de prisão aos dois indivíduos, os quais nada informaram a respeito da motocicleta roubada. Declarou que JEFFERSON apresentava lesões por conta de ter caído da moto, sendo logo em seguida socorrido ao PS 21 de Junho, onde foi medicado e liberado. Por fim, declarou que a vítima do roubo, Alban França de Matos, compareceu a delegacia e reconheceu a moto apreendida como sendo a sua roubada, assim como WESLEY como sendo um dos indivíduos que lhe roubou a mesma, não reconhecendo JEFFERSON. Em juízo narrou que estavam em patrulhamento, quando visualizaram dois indivíduos numa motocicleta, sem capacete e sem placas, quando deram sinal de parada que não foi obedecida, iniciando breve acompanhamento. Wesley era o piloto e perdeu controle da motocicleta caindo os dois. Jefferson dispensou revólver no córrego e empreendeu fuga. Wesley pulou no córrego e entrou num duto, e o pegou do outro lado do duto. Consultada a moto, verificaram que a mesma era produto de roubo. A arma estava com 7 munições e com a numeração suprimida. Foi dada sinal de parada, mas eles desobedeceram a ordem e aceleraram mais a motocicleta. Não teve contato com a vítima do roubo da motocicleta. Eles não deram qualquer versão no momento da abordagem. Nesse contexto, deve rechaçar qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846) - destaques nossos." Portanto, comprovadas a autoria e materialidade delitiva. Passo a analisar a dosimetria da pena em relação ao delito de roubo praticado por WESLEY ABRÃO DIOGO DE LIMA. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que se trata de roubo de motocicleta, um bem de alto valor e que, por conta do elevado nível de delitos envolvendo, faz com que os valores praticados pelas seguradoras sejam, de mesma forma, altos, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. Além disso, ele conta com inúmeras passagens na Infância, demonstrando personalidade desvirtuada. Além disso sendo duas as majorantes do crime de roubo, uma delas pode ser considerada na primeira fase, na esteira do entendimento do STJ. Na segunda fase ausentes agravantes e presente a atenuante do réu ser menor de 21 anos. Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de pessoas (caso não considerada na primeira fase) e do emprego de arma de fogo. Passo a analisar a dosimetria da pena em relação ao delito de desobediência praticado por ambos os réus. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que os réus colocaram em perigo a vida da população na fuga, inclusive dos próprios policiais. Na segunda fase ausentes agravantes e presente a atenuante dos réus serem menores de 21 anos. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição. Passo a analisar a dosimetria da pena em relação ao delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado por ambos os réus, já que um aderiu à conduta do outro em relação à arma, pois à evidência, pretendia praticar crimes contra o patrimônio alheio. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que ambos os réus possuem passagens na Infância, não possuem emprego fixo e demonstram personalidade desvirtuada. Na segunda fase ausentes agravantes e presente a atenuante dos réus serem menores de 21 anos. Na terceira fase, ausentes

causas de aumento e diminuição. Passo a analisar a dosimetria da pena em relação ao delito de receptação praticado por JEFFERSON OLIVEIRA. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista que se trata de receptação de motocicleta, produto de roubo, um bem de alto valor e que, por conta do elevado nível de delitos envolvendo, faz com que os valores praticados pelas seguradoras sejam, de mesma forma, altos, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, além de possuir passagens na Infância, não ter demonstrado ocupação lícita, e personalidade desvirtuada. Na segunda fase ausentes agravantes e presente a atenuante do réu ser menor de 21 anos. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição. Por fim, deve ser aplicado o concurso material de crimes, haja vista os desígnios autônomos. O regime de pena deve ser o fechado para ambos os réus, tendo em vista que possuem um extenso rol de atos infracionais e não há indicação precisa de endereço fixo, assim como atividade econômica lícita conhecida e demonstrada, o que demonstra alta periculosidade dos mesmos e que utilizam a prática delitiva como estilo de vida, não se mostrando suficiente para prevenção e repreensão às condutas praticadas a fixação de regime mais brando. Dada a palavra à defesa dos acusados, assim se manifestou: MM. Juiz, WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA e JEFFERSON OLIVEIRA respondem a este processo, respectivamente, por roubo qualificado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo, desobediência e porte de arma de fogo de numeração raspada, bem como receptação, desobediência e porte de arma de fogo de numeração raspada. Regularmente processados, em juízo foram ouvidos a vítima e os policiais responsáveis pela prisão, com derradeiro interrogatório do réu. A vítima narrou que estava realizando uma entrega quando dois agentes se aproximaram em outra motocicleta e anunciaram o assalto. Dias depois, a moto foi recuperada e reconheceu o réu Wesley como sendo um dos agentes que o roubou. O réu Wesley negou a prática do roubo, aduziu que comprou a moto, não sabia que era produto de ilícito, não sabia que Jefferson estava armado. O réu Jefferson aduziu que estava no baile funk, pediu carona para Wesley, estava armado, a arma era para sua proteção, não avisou para Wesley que estava armado. Pois bem, Excelência, quanto ao roubo não há outros elementos idôneos e isentos o suficiente para eventual condenação. Não há provas suficientes para legitimar uma condenação penal, na medida em que nenhum testemunho efetivamente isento foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar de plenamente possível já que os fatos se deram em local de intensa movimentação de pessoas. Embora a vítima tenha reconhecido o réu na delegacia, não foi repetido o reconhecimento em Juízo, não se podendo afirmar que o réu Wesley teria sido um dos agentes que praticou o roubo, nada infirmando a negativa do réu em interrogatório. Quanto ao delito de receptação, as circunstâncias da abordagem do veículo e das peças com não podem ser tidos como suficientes para a comprovação do dolo direto exigido para a condenação, devendo a prova a respeito ser certa e irrefutável, o que não foi caracterizado no caso. De rigor a absolvição por falta de provas. Neste sentido o entendimento de nossos Tribunais e doutrina: "Absolvição pelo princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime"(RJTJERGS 177/136). "Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da Instrução, paira 'dúvida razoável' sobre sua existência, 'não pode ter tido como provado, deve ser considerado inexistente, não provado'. (Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no Processo Penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45). Assim, não é possível afirmar que o réu Jefferson teria recebido a motocicleta sabendo de sua origem ilícita. Ademais, conforme suas declarações em interrogatório, somente tomou uma "carona" do réu Wesley. Quanto ao delito de desobediência, observa-se que o ato de não parar diante da polícia, Excelência, é inequívoca decorrência da fuga, vale dizer, mero desdobramento da ação, já que os réus estavam na posse de moto roubada, além de se tratar de um estado anímico natural do ser humano, de modo que qualquer majoração por esta razão carece de fundamentação idônea, sob pena de todos os réus serem objetivamente punidos por conta do instinto de liberdade. Finalmente, quanto ao delito de porte de arma de fogo, de numeração raspada, ainda que os depoimentos dos policiais

mereçam a devida credibilidade, tal afirmação não significa que basta para um decreto condenatório, até porque, num processo penal democrático e efetivamente justo, revela-se de salutar importância e imprescindibilidade que outras testemunhas sejam ouvidas em juízo, para corroborar a versão apresentada pelo Estado. No caso, em epígrafe, nenhuma outra testemunha isenta foi ouvida, de modo que não é suficiente para um decreto condenatório a voz dos milicianos. Ademais, o corréu Jefferson aduziu que o réu Wesley não tinha ciência da existência da arma de fogo no interior do veículo, não sendo possível a condenação do réu Wesley em relação ao delito em razão de não ter praticado qualquer conduta. Por via de consequência, há dúvidas acerca de toda a narrativa policial, tendo, inclusive, os policiais divergido em relação às declarações do réu. Enfim: “Não faz sentido, negar-se qualquer valor a depoimento de policial. Entretanto, uma condenação não se pode basear apenas nele, que tem direto interesse em dizer legítima e legais as providências por ele tomadas na fase de Inquérito” (TACRSP – RT 597/330). Posto isso, diante da ausência de provas robustas de autoria, com DÚVIDA RAZOÁVEL, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação do delito de roubo para receptação, em relação ao réu Wesley. No mais, requer-se a aplicação da pena base no mínimo legal, não sendo que as passagens pela infância e juventude não ensejam o aumento da pena base. Na segunda fase, requer-se o reconhecimento da menoridade relativa. Na terceira fase, requer-se o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, eis que a arma utilizada no roubo não foi apreendida, não se podendo afirmar que foi cometido o roubo com arma que possuísse potencialidade lesiva. Quanto ao regime, de rigor a fixação de regime diverso do fechado, semiaberto ou aberto a depender da quantidade de pena aplicada. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA e JEFFERSON OLIVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados, o primeiro como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 330, ambos do Código Penal, c.c. artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, c.c. artigo 69, caput, do Código Penal e o segundo como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c.c. artigo 330, ambos do Código Penal, c.c. artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, c.c. artigo 69, caput, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta no auto do inquérito policial, em resumo, no dia 08 de outubro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Mota Pais, nº 228, no bairro da Lapa, nesta cidade de São Paulo, nesta cidade de São Paulo/SP, o acusado de nome WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a motocicleta da marca Honda CG 160 Titan, placas FZC-4I67, pertencente à vítima Alban França de Mattos, conforme Boletim de Ocorrência nº HN7208-1/2022 de fls. 47/48, fugindo em seguida. Posteriormente, no dia 12 de outubro de 2022, por volta das 06h37min, na Avenida Cantídio Sampaio, altura do número 3.000, bairro de Vila Souza, nesta cidade de São Paulo/SP, os acusados WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA e JEFFERSON OLIVEIRA, agindo juntos e em concurso de agentes, trafegavam, com velocidade incompatível para o local e com a motocicleta da marca Honda CG 160 Titan, placas FZC-4I67, pertencente à vítima Alban França de Mattos, roubada dias antes, já sem a placa identificadora, momento em que foram observados pelos policiais militares de nomes Rogério da Silva Alves e Mauro Sérgio de Souza Fernandes, iniciando-se um breve acompanhamento, sem que os acusados parassem o veículo diante das determinações legais dos policiais militares, o qual acabou cerca de 10 minutos depois, após um acidente de trânsito, momento em que os réus foram presos, não sem antes o corréu JEFFERSON tentar se desfazer de uma arma de fogo do tipo revólver, sendo ela da marca Rossi, no calibre 22LR, com numeração suprimida, a qual foi apreendida e periciada, bem como funcionava eficazmente conforme laudo pericial de fls. 97/100. Importante mencionar que o acusado JEFFERSON era quem conduzia a motocicleta no momento da prisão, bem que ele recebeu do seu cúmplice e passou a exercer a posse conjunta, bem como conduzindo, conhecendo a origem ilícita do bem que não tinha placas e qualquer documentação que legitimasse a posse. Ambos os acusados também exerciam a

posse conjunta da arma de fogo do tipo revólver, sendo ela da marca Rossi, no calibre 22LR, com numeração suprimida, a qual foi apreendida e periciada, bem como funcionava eficazmente conforme laudo pericial de fls. 97/100. O acusado de nome WESLEY foi reconhecido pela vítima na fase policial (fl. 16). Os acusados, em resumo, ao serem ouvidos na fase policial, informaram que estiveram juntos em um baile FUNK, oportunidade em que adquiriram a motocicleta de terceiros, pagando em dinheiro, bem como que fugiram dos policiais porque conheciam a origem ilícita do bem. Também negaram que estivessem na posse da arma de fogo apreendida. As prisões preventivas dos acusados foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 24 de outubro de 2022, oportunidade em que foram determinadas as citações e as intimações pessoais dos acusados. Os acusados foram citados e apresentaram as suas defesas preliminares, sendo que o recebimento de denúncia foi ratificado. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima do roubo, duas testemunhas, bem como foram interrogados os acusados. Em sede de debates, em resumo, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o crime envolve grave ameaça contra o semelhante. II. Não existem nulidades a serem conhecidas e sanadas, tendo ocorrido amplo contraditório. Anota-se que a cadeia de custódia das provas foi observada, considerando a natureza dos crimes, as circunstâncias das prisões e tudo que foi exposto pelos policiais. Também, o fundado motivo para a suspeita e abordagem policiais decorreu do fato dos acusados estarem trafegando, em uma motocicleta sem placa de identificação, sem capacetes e com velocidade incompatível para o local, conforme informado pelos próprios policiais. III. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. IV. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, em especial, as declarações da vítima que reconheceu um dos acusados, os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, sem me olvidar das declarações dos acusados e do conteúdo das alegações finais, a condenação dos acusados é de rigor, bem como nos termos da denúncia. Conforme restou apurado, em resumo, no dia 08 de outubro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Mota Pais, nº 228, no bairro da Lapa, nesta cidade de São Paulo, nesta cidade de São Paulo/SP, o acusado de nome WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a motocicleta da marca Honda CG 160 Titan, placas FZC-4I67, pertencente à vítima Alban França de Mattos, conforme Boletim de Ocorrência nº HN7208-1/2022 de fls. 47/48, fugindo em seguida. Posteriormente, no dia 12 de outubro de 2022, por volta das 06h37min, na Avenida Cantídio Sampaio, altura do número 3.000, bairro de Vila Souza, nesta cidade de São Paulo/SP, os acusados WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA e JEFFERSON OLIVEIRA, agindo juntos e em concurso de agentes, trafegavam, com velocidade incompatível para o

local e com a motocicleta da marca Honda CG 160 Titan, placas FZC-4I67, pertencente à vítima Alban França de Mattos, roubada dias antes, já sem a placa identificadora, momento em que foram observados pelos policiais militares de nomes Rogério da Silva Alves e Mauro Sérgio de Souza Fernandes, iniciando-se um breve acompanhamento, sem que os acusados parassem o veículo diante das determinações legais dos policiais militares, o qual acabou cerca de 10 minutos depois, após um acidente de trânsito, momento em que os réus foram presos, não sem antes o corréu JEFFERSON tentar se desfazer de uma arma de fogo do tipo revólver, sendo ela da marca Rossi, no calibre 22LR, com numeração suprimida, a qual foi apreendida e periciada, bem como funcionava eficazmente conforme laudo pericial de fls. 97/100. Importante mencionar que o acusado JEFFERSON era quem conduzia a motocicleta no momento da prisão, bem que ele recebeu do seu cúmplice e passou a exercer a posse conjunta, bem como conduzindo, conhecendo a origem ilícita do bem que não tinha placas e qualquer documentação que legitimasse a posse. Ambos os acusados também exerciam a posse conjunta da arma de fogo do tipo revólver, sendo ela da marca Rossi, no calibre 22LR, com numeração suprimida, a qual foi apreendida e periciada, bem como funcionava eficazmente conforme laudo pericial de fls. 97/100. O acusado de nome WESLEY foi reconhecido pela vítima na fase policial (fl. 16). Os acusados, em resumo, ao serem ouvidos na fase policial, informaram que estiveram juntos em um baile FUNK, oportunidade em que adquiriram a motocicleta de terceiros, pagando em dinheiro, bem como que fugiram dos policiais porque conheciam a origem ilícita do bem. Também negaram que estivessem na posse da arma de fogo apreendida. Posteriormente, aos serem interrogados, em resumo, os acusados voltaram a repetir a versão de que a motocicleta roubada foi adquirida, no período da madrugada e durante um baile FUNK, bem como confessaram que fugiram dos policiais, além do que o corréu JEFFERSON disse que ele estava com a arma de fogo e o corréu não sabia. A vítima, em todos os momentos em que ela foi ouvida, confirmou o crime de roubo sofrido no bairro da Lapa, nesta cidade de São Paulo, bem como o fato de que eram dois agentes, estando o corréu WESLEY armado. Também confirmou que pode reconhecer o corréu pelo rosto, uma vez que a parte da frente do capacete estava aberta, além do fato de que o cúmplice do corréu WESLEY tinha mandado ele atirar contra a vítima. Os policiais militares responsáveis pelas prisões, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, informaram que encontraram com os réus na posse do veículo sem placas e em situação suspeita, iniciando-se um acompanhamento, com diversas ordens de parada desobedecidas, culminando com um acidente de trânsito. Também disseram que era o corréu JEFFERSON quem conduzia a motocicleta e que foi ele quem tentou se desvencilhar da arma de fogo apreendida. Respeitosamente, conforme se observa, não há qualquer dúvida no sentido de que o corréu WESLEY praticou o crime de roubo em concurso de agentes com um terceiro, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, dada a posse do bem roubado e a prisão com o corréu JEFFERSON, dias depois e com uma arma de fogo. Embora não haja provas, é possível que o próprio corréu JEFFERSON seja o cúmplice do crime de roubo, bem como a arma apreendida seja a mesma utilizada durante o roubo. Porém, o que existe de concreto, é o fato de que o corréu JEFFERSON estava na posse direta da motocicleta roubada, dias depois e a conduzindo, bem sem placa e sem qualquer documentação, ou seja, praticou o crime de receptação dolosa do veículo, isso sim comprovado. No tocante à desobediência, isso é inquestionável e foi em conjunto por parte dos réus que tentaram fugir dos policiais militares, conduta grave e relevante que poderia causar prejuízos e vítimas, até porque terminou com um acidente de trânsito envolvendo os acusados. Também, não há dúvidas de que ambos os réus, da mesma forma que exerciam a posse ilícita da motocicleta roubada em conjunto, assim também procediam com relação ao armamento apreendido. Anota-se que a prisão dos réus na posse da arma de fogo ocorreu dias depois do crime de roubo e em situação independente, motivos pelos quais não há que se falar no princípio da consunção. Neste ponto, necessário consignar que as condutas desenvolvidas pelos acusados são graves e colocam em risco a sociedade, mormente em um momento de segurança pública comprometida por grupo de jovens que roubam, a partir de motocicletas, com armas de fogo e dispostos a matar as vítimas. Inclusive, ambos os réus já tiveram passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sem qualquer melhora, acabando por chegarem

no presente caso. Portanto, todos os crimes estão fartamente demonstrados, em especial, a coautoria dos réus e a questão envolvendo armas de fogo. Também o dolo direto dos réus está comprovado, sendo que os crimes

são diversos e atingem objetividades jurídicas distintas, tudo para impor o concurso material de crimes. V. Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, em especial, o fato de que os réus não demonstram possuir ocupação lícita, já tiveram passagens pela Vara da Infância e da Juventude sem qualquer melhora, o que não é antecedente mas representa indícios de uma personalidade perigosa, a ausência da demonstração de arrependimento e o risco maior para a sociedade por conta da perseguição em vias públicas que culminou com um acidente de trânsito, o que representa reprovação social distinta de casos análogos, as penas básicas são majoradas em 1/6, passando para: WESLEY - 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de roubo, 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida, bem como 17 dias de detenção e 11 dias-multa para o crime de desobediência; JEFFERSON - 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de receptação dolosa, 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida, bem como 17 dias de detenção e 11 dias-multa para o crime de desobediência. Na segunda fase da aplicação da pena, considerando o fato de que os acusados são menores de 21 anos de idade e confessaram parcialmente os crimes, bem como não são reincidentes, as penas básicas são reduzidas para o mínimo legal diante da incidência das mencionadas atenuantes, passando para: WESLEY - 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de roubo, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida, bem como 15 dias de detenção e 10 dias-multa para o crime de desobediência; JEFFERSON - 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de receptação dolosa, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida, bem como 15 dias de detenção e 10 dias-multa para o crime de desobediência. Essas são as sanções definitivas para os crimes de posse de arma de fogo, receptação dolosa e desobediência aplicáveis a ambos os réus. Na terceira fase da aplicação das penas, exclusivamente com relação ao crime de roubo com as causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicáveis apenas com relação ao corréu WESLEY, as penas são majoradas em 2/3 para o crime de roubo, passando para 06 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa. Por força do concurso material de crimes, somam-se as reprimendas para a aplicação da sanção definitiva de: WESLEY - 09 anos e 08 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 36 dias-multa; JEFFERSON - 04 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 30 dias-multa. Não sendo conhecida a condição econômica dos réus, o valor do dia multa é fixado no mínimo legal. Os acusados são primários e menores de 21 anos de idade, mas já possuem passagens pela Vara da Infância e da Juventude, não demonstram atividade econômica lícita, bem como estavam na posse de uma motocicleta roubada, já sem as placas de identificação, juntos e armados, com indícios veementes de que estavam buscando vítimas para novos ilícitos criminais, com real periculosidade e com um risco social expressivo, tudo a demonstrar que deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado para o crime apenado com reclusão e no regime semiaberto para o crime apenado com detenção. Anota-se que é o único regime viável para os réus no presente caso, sendo que para o corréu WESLEY é um imperativo legal pela quantidade de pena privativa de liberdade imposta. Neste ponto, apresenta-se oportuno mencionar que estamos vivendo um momento de risco social intenso, em face da ação de pessoas armadas que roubam diuturnamente, contando com a impunidade e, com uma certa frequência, machucando e matando as vítimas, motivos pelos quais condutas como a dos réus, analisadas a partir do comportamento individual e pessoal demonstrado por eles, precisam receber uma resposta social mais grave e em condições de demonstrar a reprovação social e impor a necessidade de modificarem os seus comportamentos. Embora os crimes de roubo já tenham se tornado comuns em grandes centros urbanos, não está na situação ordinária do risco social aumentado,

matando até mais do que em conflitos bélicos de outros países, a justificativa para a padronização de sentenças e de penas que somente servem para a impunidade e para incentivar a continuidade da vida no crime. O volume de crimes graves não torna um ilícito menos grave do ponto de vista social, bem como a situação episódica de menoridade e de primariedade, já tendo vida anterior marcada por passagens pela Vara da Infância e da Juventude não afasta a periculosidade e a necessidade de uma punição mais rigorosa. Por tudo que já foi dito, o que é reiterado, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, decreto as prisões preventivas dos acusados. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do CPP, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta e do tempo de prisão provisória cumprida. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar WESLEY ABRAÃO DIOGO DE LIMA, RG/SP nº 56.247.653, nascido em 01/05/2003, natural de São Paulo - SP, filho de José Francisco de Lima Júnior e de Juliana Aparecida Nascimento Diogo, às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão, com início no regime fechado, 15 dias de detenção, com início no regime semiaberto e 36 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 330, ambos do Código Penal, c.c. artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, c.c. artigo 29, caput, c.c. artigo 65, inciso I e III, alínea "d", c.c. artigo 69, caput, do Código Penal e JEFFERSON OLIVEIRA, RG/SP nº 54.886.367, CPF nº 513.138.298-03, nascido em 02/04/2002, filho de Luciene Aparecida Oliveira, às penas de 04 anos de reclusão, com início no regime fechado, 15 dias de detenção, com início no regime semiaberto e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, dando-o como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c.c. artigo 330, ambos do Código Penal, c.c. artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, c.c. artigo 29, caput, c.c. artigo 65, inciso I e III, alínea "d", c.c. artigo 69, caput, do Código Penal. Nos termos da lei, condeno os acusados ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por serem beneficiários da Justiça Gratuita. Expeçam-se ofícios formalizadores das prisões preventivas decretadas. Os réus, por tudo que já foi acima dito e é novamente reiterado, não possuem condições pessoais e objetivas para receberem qualquer benefício legal. Oficie-se para a imediata destruição do armamento apreendidos, o qual não possui origem conhecida e proprietário legítimo. Após o trânsito em julgado, os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados. Apliquem-se aos demais bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Publicada em audiência, as partes saem intimadas da sentença prolatada, tendo os réus sido dispensados antes em razão do adiantado da hora. Certifico e dou fé de que pela defesa dos réus, foi dito que tinha interesse em recorrer. Já pelo Ministério Público, foi dito que não tinha interesse recursal. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Recebo em seus regulares efeitos o recurso interposto pela defesa dos réus. Anote-se. Processe-se. Expeça-se a competente guia de recolhimento "provisória" aos réus, nos termos do Provimento nº 06/2000 da C.G.J., que deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução competente. SEM PREJUÍZO, INTIMEM-SE OS RÉUS PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital